قبل التوقيع... اسأل

01 / 05

تركي النايف وشركاؤه
للمحاماة والاستشارات القانونية
Turki AlNaif &Partners
Lawyers &Legal Consultants
TAAP

شراكة جديدة؟
اتفاق الشركاء وعقد التأسيس

١ ما الذي يجوز تنظيمه بالاتفاق؟

٢ بنود لا غنى عنها في عقد التأسيس

٣ أغلبيات القرارات وحل الخلاف

اسحب للمتابعة ←

٥ صفحات

taap.sa

TAAP

المعلومة ١ من ٣

الاتفاق والكتابة

المادة ٨	يجب أن يكون عقد التأسيس وأي تعديل عليه مكتوباً، وإلا كان باطلاً، ويُقيد لدى السجل التجاري.
المادة ١١	يجوز للشركاء إبرام اتفاق ينظم علاقتهم، وميثاق عائلي يتضمن الحوكمة والتوظيف وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص وتسوية الخلافات.
المادة ١١	يكون الاتفاق أو الميثاق ملزماً، ويجوز أن يكون جزءاً من عقد التأسيس، بشرط ألا يخالف النظام أو عقد التأسيس.

تنبيه عملي

اتفاق الشركاء ينظم دخول الورثة أيضاً؛ لا تتركه للمصادفة.

TAAP

المعلومة ٢ من ٣

بنود لا غنى عنها

المادة ١٥٨

عقد التأسيس يتضمن: أسماء الشركاء، ورأس المال وتوزيعه، وإدارة الشركة، والتنازل عن الحصص.

المادة ١٥٨

ويتضمن كذلك: قرارات الشركاء، وتوزيع الأرباح والخسائر، وبداية السنة المالية، وانقضاء الشركة.

المادة ١٥٨

وللشركاء إضافة أي أحكام أو شروط أخرى لا تتعارض مع النظام.

تنبيه عملي

كل بند تتركه صامتاً يملؤه النظام الافتراضي، وقد لا يناسبك.

TAAP

المعلومة ٣ من ٣

القرارات وحل الخلاف

المادة ١٦٦

تصدر القرارات بموافقة شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص العقد على أغلبية أكبر.

المادة ١٧٢

تعديل عقد التأسيس يحتاج موافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال، ما لم ينص العقد على نسبة أكبر.

المادة ١٧٣

يجوز النص على تسوية الخلافات بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها بالتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة.

تنبيه عملي

إذا بلغت الخسائر نصف رأس المال فعلى المدير دعوة الشركاء خلال ٦٠ يوماً (م ١٨٢).

TAAP

الحل

خطواتك العملية

١ اكتب كل ما اتفقتم عليه، في عقد التأسيس أو اتفاق شركاء مستقل.

٢ حدّد الأغلبيات المطلوبة للقرارات الكبرى، ولا تكتفِ بالأغلبية الافتراضية.

٣ نظّم التنازل عن الحصص والخروج ودخول الورثة قبل أن تحتاجها.

٤ اتفقوا مسبقاً على طريقة حل الخلاف، وقيّدوا كل تعديل في السجل التجاري.

عقد الشراكة هو ما يحميك عند الخلاف؛ نصيغه ونراجعه معك قبل التوقيع.

تحتاج رأياً في حالتك؟

احجز استشارة

WhatsApp +966 56 677 0888
Web taap.sa · info@taap.sa